

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด ลำปาง
นาง ทอง สุข วงศ์ ชุมภู

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2537 ใน
ข้อหา มีเฮโรอีนจำนวน 1 ห่อหนัก 0.13 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้
จำหน่ายเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวให้ช. ไปในราคา 90 บาท ต่อมาวันที่ 16 กันยายน
2537 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลย ได้ในคดีอื่น แสดงว่า โจทก์มีความประสงค์จะให้
ศาลลงโทษจำเลยเฉพาะการกระทำของจำเลยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2537 เท่านั้น
เฮโรอีนของกลางคดีนี้ไม่ใช่เฮโรอีนจำนวน 3 หลอดที่เจ้าพนักงานยึดได้จากบ้าน
จำเลยในวันที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดคดีนี้ ดังนี้ จำเลยจึงไม่ต้อง
รับโทษในข้อหา มีเฮโรอีนจำนวน 3 หลอดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะ
เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 192 วรรคแรกและไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2537 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยมี
เฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 1 ห่อ น้ำหนัก 0.13 กรัม ไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนดังกล่าวให้แก่ นายเชษฐา จำเลยที่ 1 ใน

คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1383/2537 ของศาลชั้นต้นซึ่งได้พิพากษาลงโทษไปแล้ว
ไปในราคา 90 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อนึ่ง จำเลยเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดของศาลชั้นต้นในข้อหาฆ่าผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1
ปีโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคุมความประพฤติจำเลยไว้ตามคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 1037/2535 ในระหว่างที่รอการลงโทษจำเลยกลับมากระ
ทำความผิดคดีนี้อีก จำเลยนี้เป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
459/2539 และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 816/2539 ของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 67 ที่แก้ไข
แล้วและขอให้นำโทษที่รอการลงโทษจำเลยไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
1037/2535 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยคดีนี้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 58 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
459/2539 และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 816/2539 ของศาลชั้นต้นด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่โจทก์ขอให้นำโทษ
ที่รอการลงโทษไว้มาบวกและขอให้นับโทษต่อจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 จำคุก 2 ปีให้นำโทษจำคุก 1 ปีในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1037/2535 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยคดีนี้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58 เป็นจำคุก 3 ปี ให้นับโทษจำคุกดังกล่าวต่อจาก
โทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 459/2539 ของศาลชั้นต้นส่วนคำขอให้
นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 816/2539 ของศาลชั้นต้นเมื่อ
ไม่ปรากฏว่า คดีดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้ว จึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้ ข้อหาอื่นและ
คำขออื่นให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอพียงลงโทษจำเลยในข้อหาผีเฮโรอีนจำนวน 1 ห่อ หนัก 0.13 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนดังกล่าวให้แก่นายเชษฐาตามฟ้องโจทก์ไม่อุทธรณ์ ข้อหานี้จึงยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า จำเลยต้องรับโทษในข้อหาผีเฮโรอีนจำนวน 3 หลอดซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากจำเลยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2537 ในข้อหาผีเฮโรอีนจำนวน 1 ห่อ หนัก 0.13 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและได้จำหน่ายเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวให้นายเชษฐา ไปในราคา 90 บาท ต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2537 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ในคดีอื่นจากคำบรรยายฟ้องของโจทก์แสดงว่าโจทก์มีความประสงค์จะให้ศาลลงโทษจำเลยเฉพาะการกระทำของจำเลยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2537 เท่านั้น ส่วนการกระทำของจำเลยในวันที่ 16 กันยายน 2537 โจทก์บรรยายไว้แล้วว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ในคดีอื่น และสำหรับเฮโรอีนของกลางคดีนี้ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากนายเชษฐาจำนวน 1 ห่อหนัก 0.13 กรัม นั้นได้ใช้หมดไปแล้วจากการตรวจพิสูจน์ตามเอกสารหมาย จ.3 จึงเห็นได้ชัดว่าเฮโรอีนของกลางคดีนี้ไม่ใช่เฮโรอีนจำนวน 3 หลอด ที่เจ้าพนักงานยึดได้จากบ้านจำเลยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 ซึ่งเป็นอีกคดีหนึ่ง จำเลยจึงไม่ต้องรับโทษในข้อหาผีเฮโรอีนจำนวน 3 หลอด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะเป็นเรื่อง

ที่โจทก์ไม่ได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคแรกและไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ

พิพากษายืน

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-เรียบร้ไถ สุนทรนนท-ชวเลศ โสภณวัด)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>